Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

PJ Professionals

PROFESSIONALS

Versienummer: 2.1
Versiedatum: 10 februari 2025
Documenteigenaar: PJ Professionals

Inhoud

1. Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld....3
1.1 Lijst van begrippen....3
2. Inhoud meldcode....5
2.1 Taken en verantwoordelijkheden....5
2.2 Stappenplan....5
Stap 1: In kaart brengen van signalen en noteren in het cliëntendossier....5
Kindcheck....5
Stap 2A: Overleggen met de aandachtsfunctionaris....6
Stap 2B: Eventueel raadplegen van Veilig Thuis of een deskundige op het gebied van letselduiding....5
Stap 3: Gesprek met de cliënt....6
Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling....6
Stap 5: Beslissen; zelf hulp organiseren of melden....7
2.3 Na de melding....8
3. Ondersteuning vanuit het Ministerie VWS....9
4. Bronnen....10

1. Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

PJ Professionals is verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn cliënten en deze verantwoordelijkheid is zeker ook aan de orde in geval van dienstverlening aan cliënten die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling.

Van de beroepskrachten die werkzaam zijn bij PJ Professionals wordt verwacht dat zij in alle contacten met cliënten attent zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze signalen.

PJ Professionals heeft een meldcode vastgesteld zodat de beroepskrachten die binnen PJ Professionals werkzaam zijn weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. In deze code staat ook vastgelegd op welke wijze PJ Professionals de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt.

1.1 Lijst van begrippen

Onder **huiselijk geweld** wordt verstaan: lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld, of bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke kring. Waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele, psychische of economische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer.

Daaronder worden ook begrepen ouderenmishandeling, geweld tegen ouders, vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang en eer gerelateerd geweld. Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: familieleden, huisgenoten, de echtgenoot of voormalig echtgenoot, of (ex-) partner, mantelzorgers;

Onder **kindermishandeling** wordt verstaan: elke vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. Daaronder is ook begrepen: eer gerelateerd geweld, huwelijksdwang, vrouwelijke genitale verminking en het als minderjarige getuige zijn van huiselijk geweld tussen ouders en/of andere huisgenoten;

Onder **beroepskracht** in deze code wordt verstaan: de beroepskracht die voor PJ Professionals werkzaam is en die in dit verband aan cliënten van de organisatie zorg, begeleiding, verzorging, of een andere wijze van ondersteuning biedt;

Onder **cliënt** in deze code wordt verstaan: iedere persoon aan wie de beroepskracht zijn professionele diensten verleent.

In aanmerking nemende de Algemene Verordening Gegevensbescherming; de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, en de privacyverklaring van PJ

Professionals is onderstaande Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vastgesteld.

2. Inhoud meldcode

2.1 Taken en verantwoordelijkheden

Alle medewerkers die in hun werkzaamheden te maken krijgen met cliënten dragen een verantwoordelijkheid voor het oppakken van signalen van mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling. Hierin kan in sommige gevallen een strijd ontstaan met het beroepsgeheim, zeker in het geval dat cliënten of andere betrokken partijen niet akkoord gaan met indiening van de melding. PJ Professionals stelt via deze Meldcode vast dat al onze medewerkers een wettelijk meldrecht hebben om vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld te melden bij de bevoegde instantie. Dit wettelijk meldrecht maakt een eventuele inbreuk op het beroepsgeheim mogelijk.

De melding wordt door de medewerker zelf ingediend bij Veilig Thuis en besproken met de hiervoor aangewezen aandachtfunctionarissen. Daarnaast draagt de medewerker zelf de verantwoordelijkheid om het signaal bespreekbaar te maken met het team tijdens het wekelijkse casuïstiek overleg en met de teamleider.

Let op: deze Meldcode is niet van toepassing op signalen van mogelijk geweld tegen of mishandeling van cliënten door een medewerker van PJ Professionals. Deze signalen worden via de interne Incidentenprocedure gemeld en afgehandeld (MIC).

2.2 Stappenplan

De Meldcode gaat uit van de volgende 5 stappen. Alle gesprekken en conclusies worden gerapporteerd in het dossier van de client.

Stap 1: In kaart brengen van signalen en noteren in het cliëntendossier

- Zodra een medewerker een vermoeden heeft dat er sprake kan zijn van kindermishandeling of huiselijk geweld is het in eerste instantie van belang om de signalen hiervan vast te leggen. Vanaf stap 1 is het van het grootste belang dat alle stappen die gezet worden schriftelijk worden vastgelegd in het dossier. Dit gaat om de acties van de betreffende medewerker, de contacten die de medewerker legt en de situaties die worden gesignaleerd.
- De registratie moet zo veel mogelijk op feiten berusten. Er wordt een duidelijk verschil aangebracht in de registratie tussen feiten die zijn waargenomen en vermoedens of hypothesen die niet bewezen zijn of die zijn gehoord via een derde partij.

Kindcheck

Van alle cliënten van PJ Professionals wordt tijdens de intake vastgesteld of er minderjarige (klein) kinderen zijn waar de cliënt zorg voor draagt. Wanneer dit het geval is wordt in het dossier van de cliënt vastgelegd om hoeveel kinderen het gaat, wat de leeftijd is van de kinderen en of de zorg voor de kinderen wordt gedeeld met een (ex) partner of andere volwassene. Bij het doorlopen van de Meldcode worden de gegevens uit de kindcheck meegenomen.

Stap 2A: Overleggen met de aandachtsfunctionaris.

- Na het vastleggen van de eigen signaleringen en signalen van betrokken derden wordt altijd in overleg getreden de aangewezen aandachtfunctionarissen met expertise. Er wordt gezamenlijk besloten op welke manier de vervolgstappen worden gezet. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan de betrokken medewerker ook informatie inwinnen via Veilig Thuis of een deskundige op het gebied van letselduiding.

Stap 2B: Eventueel raadplegen van Veilig Thuis of een deskundige op het gebied van letselduiding.

- Het staat medewerkers vrij om bij mogelijk signalen contact te leggen met Veilig Thuis om samen te beoordelen of zij de signalen juist interpreteren. Bij deze stap hoeven nog geen namen van mogelijke daders en slachtoffers te worden benoemd. Er kan anoniem advies worden ingewonnen. Zeker in het geval er mogelijk signalen zijn van specifieke vormen van geweld waar binnen PJ Professionals geen of onvoldoende kennis over is wordt deze tussenstap verwacht van de medewerker.

Stap 3: Gesprek met de cliënt.

- Indien dit gesprek lastig is voor de medewerker kan er advies worden gevraagd bij Veilig thuis.
- In het gesprek met de cliënt gaat het er om dat de medewerker:
  - het doel van het gesprek uitlegt;
  - de signalen, dit wil zeggen de feiten die hij heeft vastgesteld en de waarnemingen die hij heeft gedaan, bespreekt;
  - de cliënt uitnodigt om daarop te reageren;
  - reageert op de client met zijn/haar interpretatie
- Er kan af worden gezien van een gesprek met de cliënt als de veiligheid van een van de betrokkenen in het geding zou kunnen komen.

Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling.

Op basis van de signalen, het ingewonnen advies en het gesprek met de cliënt wordt het risico op huiselijk geweld en/of kindermishandeling gewogen. Hierbij worden ook de aard en de ernst van de mogelijke mishandeling meegenomen. Ook bij deze stap is het altijd mogelijk om de expertise van Veilig Thuis in te schakelen, zij zijn ervaren in het wegen van de beschikbare informatie en kunnen de medewerker helpen bij het maken van de juiste beslissing.

- Medewerkers mogen ook informatie inwinnen bij andere professionals die ook bij de cliënt betrokken zijn om mee te wegen in het oordeel.

Via het afwegingskader hieronder neemt de medewerker uiteindelijk, eventueel met hulp van Veilig Thuis, een beslissing:

- Heb ik op basis van stappen 1 tot en met 3 een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling?
- Heb ik een vermoeden van acute of structurele onveiligheid?

Wanneer het antwoord op beide vragen ‘ja’ is wordt stap 5 gezet.

Stap 5: Beslissen; zelf hulp organiseren of melden.

Onderdeel van stap 5 is het beantwoorden van onderstaande vragen:

- Is melden noodzakelijk? Melden is noodzakelijk wanneer er sprake is van acute of structurele onveiligheid
- Is hulp verlenen of organiseren ook mogelijk?

Hulp verlenen of zelf organiseren is mogelijk wanneer:

- De arts of medewerker in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of organiseren;
- De betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp;
- De hulp leidt tot duurzame veiligheid

Indien hulp verlenen op basis van één van bovenstaande drie punten niet mogelijk is, zal het noodzakelijk zijn om een melding te doen bij Veilig Thuis.

Melden

De melding zal door de medewerker worden gedaan. Bij het doen van de melding is van belang dat:

- Er zoveel mogelijk wordt aangesloten bij feiten en gebeurtenissen. Wanneer ook melding wordt gedaan met informatie die van anderen afkomstig is moet dit duidelijk worden vermeld;
- Er in overleg met Veilig Thuis wordt vastgesteld welke zorg en verantwoordelijkheden PJ Professionals nog houdt ten aanzien van de cliënt en eventuele gezinsleden om verdere mishandeling of geweld te voorkomen

Voordat de melding wordt gedaan zal er geprobeerd worden contact te leggen met de cliënt om uit te leggen dat er een melding zal worden gedaan. Bij dit gesprek is het volgende van belang:

- Leg uit waarom je van plan bent een melding te doen en wat het doel hiervan is;
- Vraag de cliënt nadrukkelijk om een reactie;
- Overleg met de cliënt over eventuele bezwaren die deze heeft en op welke manier PJ Professionals tegemoet kan komen aan deze bezwaren;
- Wanneer de bezwaren voor de cliënt onoverkomelijk zijn, weeg dan de bezwaren af tegen de noodzaak om de cliënt of een gezinslid te beschermen tegen het geweld of de kindermishandeling. Betrek hierbij ook de aard en de ernst van het geweld en de noodzaak om de Cliënt of het gezinslid hiertegen via een melding in bescherming te nemen.
- Ook in dit geval kan worden afgezien van een gesprek met de cliënt wanneer de veiligheid van een van de betrokkenen in het geding zou kunnen komen.

- De inhoud van de melding zal letterlijk bekend worden gemaakt bij de betrokkenen, houd hiermee rekening mee. Tenzij hier ernstige bezwaren tegen zijn m.b.t. de veiligheid.
- Mogelijk is er een melding nodig bij het IGJ en GGD, volg hiervoor de procedure die hiervoor afzonderlijk is opgesteld.

2.3 Na de melding

Veilig Thuis houdt melders op de hoogte van de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek en van de acties die in gang worden gezet.

Vertrouwelijkheid

Gegevens die verzameld zijn in het kader van een mogelijke melding bij Veilig Thuis bevatten in de meeste gevallen persoonsgegevens van in ieder geval cliënten en in sommige gevallen ook externen. Voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de AVG van toepassing, PJ Professionals past deze wet toe via de eigen Privacyverklaring. Praktisch houdt dit in dat de gegevens intern alleen worden gedeeld in het kader van deze Meldcode en dat ook alleen Veilig Thuis als externe partij op de hoogte wordt gebracht in het geval van een melding. Medewerkers zijn buiten het kader van de meldcode verplicht tot geheimhouding van de verzamelde (persoons)gegevens.

3. Ondersteuning vanuit het Ministerie VWS.

Het ministerie geeft op diverse wijze ondersteuning aan zorgverlener wanneer deze te maken krijgt met een situatie waarin de Meldcode ingezet moet gaan worden. Onderstaand een schema met een aantal voorbeelden.

App voor smartphone of tablet: Meldcode	Loopt de 5 stappen van de Meldcode met de zorgverlener door. Geeft alle locaties weer van Veilig thuis • Geeft de mogelijk direct noodzakelijke telefoonnummers • Geeft toelichting over beroepsgeheim in dergelijke situatie Geeft basis vragen voor de beoordeling van de veiligheid van kinderen in de thuissituatie. De kindcheck welke de zorgverlener dient uit te voeren als de gezondheidssituatie van de volwassen Cliënt / Cliënt van nadelige invloed is op eventuele kinderen in huis. Benoemd geweldsvormen Levert basis informatie over de meldcode
Toolkit voor de zorgverlener http://www.rijksoverheid.nl /onderwerpen/huiselijkgeweld/hulp-bieden/toolkitmeldcode	• Basismodel Meldcode en voorbeelden • Checklist managers • Standaardpresentatie en voorlichtingsmateriaal • Publicatiemateriaal meldcode • Hulpmiddelen voor gemeenten • Folder Als vrijwilligers zich zorgen maken • Video's symposium Wet meldcode van Kracht
Databank bij en nascholing https://www.movisie.nl/artikel/databank-nascholingmeldcode	Landelijk overzicht van alle aanbieders van een scholing m.b.t. het omgaan met de meldcode.
Website http://www.huiselijkgeweld. nl	Alle informatie rondom het thema

4. Bronnen

- Basismodel Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, verkregen via www.meldcode.nl, geactualiseerde versie 2018 inclusief Afwegingskader
- Definities: www.meldcode.nl